5.08 கூட்டாண்மைக் கலைப்பு

கூட்டாண்மைக் கலைப்பு என்பது நிறுவனக் கலைப்பிலிருந்து மாறுபட்டதாகும். நிறுவனக் கலைப்பு என்பது கூட்டாளிகளுக்கிடையே நிலவும் உறவு பிரிந்து விடுவதாகும். நிறுவனக்கலைப்பின் கூட்டாண்மைத் தொழில் முடிவுக்கு வந்து விடும். இதன் பிறகு தொழில் தொடர்ந்து நடைபெறாது. கூட்டாளியின் நொடிப்பு நிலை விலகல், கூட்டாண்மையின் கால முடிவு முதலியவற்றால் கூட்டாண்மைக் கலைப்பு நேரிடும். தொழில் கூட்டாண்மைக் கலைப்பிற்குப் பிறகும் தொடர்ந்து நடைபெறலாம்.

அடிப்படையான வேறுபாடு என்னவென்றால் கூட்டாண்மைக் கலைப்பினால் நிறுவனக் கலைப்பு ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் நிறுவனக் கலைப்பினால் கட்டாயமாக கூட்டாண்மைக் கலைப்பு ஏற்படும்.

அ. நிறுவனக் கலைப்பு

நிறுவனக் கலைப்பு என்பது கூட்டாளிகளுக்கிடையே நிலவும் உறவு முறிந்து விடுதலாகும். நிறுவனக் கலைப்பினால் கூட்டாண்மைத் தொழில் முடிவுக்கு வந்துவிடும். அதன் சொத்துக்கள் விற்கப்பட்டு கடனீந்தோர் கணக்குகள் முடிக்கப்படும். இதன் பிறகு தொழில் தொடர்ந்து நடைபெறாது.

எடுத்துக்காட்டாக, அ, ஆ, இ மூவரும் ஒரு தொழிலில் கூட்டாளிகள். மூவரும் மேற்கொண்டு தொழில் நடத்த விருப்பமின்றி கலைந்துபோகத் தீர்மானித்தால், அது நிறுவனக் கலைப்பாகிறது.

ஆ. கூட்டாண்மைக் கலைப்பு

கூட்டாண்மைக் கலைப்பு என்பது கூட்டாளிகளின் உடன்பாடு முடிவுக்கு வருவதாகும். கூட்டாளியின் நொடிப்பு நிலை, விலகல், கூட்டாண்மைக் காலம் முடிவு முதலியவற்றால் கூட்டாண்மைக் கலைப்பு நேரிடும். ஆனால் தொழில், கூட்டாண்மைக் கலைப்பிற்குப் பிறகும் தொடர்ந்து நடைபெறலாம்.



எடுத்துக்காட்டாக, அ, ஆ மற்றும் இ என்ற மூவரும் கூட்டாளிகள். இதில் 'அ' என்பவர் விலகிக் கொண்டாலும், 'ஆ' மற்றும் 'இ' ஆகிய இருவரும் கூட்டாண்மையைத் தொடர்ந்து நடத்துவதாக ஒப்புக்கொண்டால், அது கூட்டாண்மைக் கலைப்பாகிறது.

கூட்டாண்மை நிறுவனக் கலைப்பிற்கான பல்வேறுச் சூழ்நிலைகளின் தொகுப்பை, Dissolution என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் எழுத்துகள் மூலம் தரப்பட்டுள்ளது.

D (Death of a Partner)	–	கூட்டாளி மரணம்
I (Incapacity of Partner)	–	கூட்டாளி திறமின்மை
S (Stipulated Period of Partnership Completed in the case of Particular Partnership)	–	குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான கூட்டாண்மையில் அக்காலம் முடிவடைந்ததும்
S (Serious Misconduct of a Partner)	–	கூட்டாளியொருவரின் மோசமான ஒழுக்கக்கேடு
O (Object is Completed)	–	நோக்கம் நிறைவு பெற்றவுடன்
L (Lunacy of a Partner)	–	கூட்டாளியின் பித்துநிலை
U Unavoidable Continuous Loss)	–	தவிர்க்க முடியாத தொடர் நட்டம்
T (Transfer of Interest in the Firm)	–	நிறுவனத்தில் உரிமை மாற்றம்
I (Insolvency of a Partner)	–	கூட்டாளியின் நொடிப்பு நிலை
O (Objectionable Unlawful Objectives)	–	சட்டத்திற்கு முரணான தொழில் செய்தல்
N (Notice of Dissolution by a Partner)	–	கூட்டாளி ஒருவரின் அறிவிக்கையால் கலைப்பு

கூட்டாண்மைக் கலைப்பு ஏற்படும்பொழுது பின்வருவனவற்றை நினைவில் கொள்.

i. இலாபப்பகிர்வு விகிதத்தில் மாற்றம்
ii. கூட்டாளி சேர்க்கை
iii. கூட்டாளியின் விலகல் மற்றும் இறப்பு
iv. கூட்டாளி நொடிப்பு நிலை அடைதல்
v. கூட்டாண்மையின் காலம் முடிவுக்கு வருதல்
vi. கூட்டாண்மைத் தொழில் முடிவுக்கு வருதல்
vii. உடன்படிக்கையால் கலைப்பு

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 42 2/17/2021 3:11:07 PM